

עין משפט
גר מצוה

קסב:

איבעיא להו שיטת ומחצה מהו. לא צעי היכא דמסיים ^(א) השיטה בצאמנע השיטה והניחו העדים אותו חצי שיטה הנשארת גם שיטה אחרת מהו דפשיטא דפסול דכתב מאי דצעי בצאותו חצי ויחזור בשיטה אחרונה^(א) אבל יש לפרש היכא דסיים השטר בסוף השיטה והניחו השיטה שלימה ^(ב) וככתבו בצאמנע שיטה^ב מהו מי אמרינן שפסול לפי שזייף בשיטה שלימה ובחליה יכתוב חזרת השטר ואין למדין מן החליה שהיא שיטה אחרונה אבל מן השלימה למדין או דלמא שכשר שגם מן השיטה שלימה אין למדין שהיא אחרונה מן השטר מיהו ^(ג) פשיטא דכשר דאין למדין משיטה אחרונה היינו טעמא שעדים לא דייקי ומרחיקין שיטה אחת אם כן כשמרחיקין שיטה וחותמים בצאמנע שיטה כיון דליכא כי אם רובצ שיטה אחת צין העדים לשטר אין למדין ממנה ולכן לא יוכל לזייף וכשר ועוד דומיא דהרחיק שני שיטין והרחיק שיטה אחת דמיירי בעובי ^(ד) מה [בעין מהו מי אמרינן לא יוכל לזייף כלום בשיטה ומחצה^א או דלמא דזוחק יכתוב שני שיטין ופסול^א] **ואלא** מהא **איבא** למשמע מינה. ואי רישא דוקא סיפא לאו דוקא ושיטה ומחצה כשיטה אחת ^(ה) דקאמר כשר דמי ואי סיפא דוקא רישא לאו דוקא ושיטה ומחצה כשני שיטין דפסול דמי: **דאמר** חזקיה מלאהו בקרובים בשר. אהרחיק שני שיטין קאי וכן מוכח בהמגרש (גיטין דף פו: ושם) דקאמר ואי משום ^(ו) שני שיטין פסול האמר חזקיה מלאהו בקרובים כשר לפירוש רבינו חננאל שגורם בברייתא ^(ז) נמצא מן הראשונים קרוב או פסול מסייע ליה שפיר לחזקיה דמכשיר עדים ראשונים שנמצאו קרובים אלא לגירסת ספרים דלא גרסי ראשונים א"כ היכי מסייע ליה דלמא הברייתא לא מכשרת אלא כשנמצאו ^(ח) בצוק עדים כשרים אבל מצאו למעלה במקום שאזיר פסול אימא הקרוב נמי פסול וי"ל מדלא קבע ליה מקום וקאמר סתמא ^(ט) נמצא ארבעה או חמשה קרובים או פסולים כשר שמע מינה בכל דוכתא מכשר להו כגון הא דאמר בשליה הזורק (שם דף פג.) ש"מ אי חמים בתחלה קרוב או בצאמנע צין בצוק כשר ממאי מדלא קבע מקום וא"ת היכי מסייע ליה הא בברייתא מכשיר צין קרוב צין פסול וחזקיה לא מכשיר אלא קרוב מדלא קאמר פסול ומי"ט דחזקיה וי"ל דחזקיה סבר לה כר' עקיבא דאמר בהזורק (שם פא:) גט קרן' הכל משלימין עליו אפי' קרוב אבל פסול לא^א אבל ברייתא נחזיקה בחדא בקרוב ונראה לר"י דאין הלכה נחזקיה דסבר כר' עקיבא אלא כגון נגס דאמר רבינו יוחנן דר' אמר לא והשלים עליו עבד מן השוק והיהא דר' אמי עיקר טפי דקבע גצי פלוגתא ^(א) אבל היהא דחזקיה לא הוצאה לשם ועוד דסתמא דגמרא כגון נגס דאמר' בהמציא תניין (שם דף יח: ושם) אי חמים בתחלה קרוב או פסול ^(ב) ומוכח התם דלכולי עלמא כשחותם בתחלה פסול משום תנא^א כשר אי לא אמי לאחילופי בקיום שטרות בעלמא ועוד דשמא חזקיה נמי אית ליה דצן נגס והא דאמר מלאהו בקרובים ולא קאמר בפסולים לריווח דמילתא קאמר דלדברי הכל צבי האי גווינא כשר: (הג"ה. שיטה ומחצה. נראה ליישב כגון שחתומים עדים בצאמנע שיטה ומספקא ליה שמא יכתוב מה שירצה בחצי ^(א) השלמה. ע"כ הג"ה):

פחות מבאן בשר. בתוספתא^(א) מסיים כאן וכמה יהיו העדים רחוקים מן הכתב ויהיה כשר כדי שיהיו נקראים עמו דברי רבי רשב"ג. אומר מלך שיטה אחת ר' דוסתאי דברי ינאי אומר מלך חתימת שני עדים שטר שחתום עליו [ה' עדים] וממצאו ג' הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר ונראה לר"מ ולר"ת דמן הלך מיירי: **ואלא** תתמיה שהרי איירי **פובס** בשלשה. וא"ת אמאי לא מייתי ראיה מגט קרתי^(א) שאזיר פוסל וקרוב משלים וי"ל משום דההיא גופא תקנתא דרבנן היא והיא גופא צריכה ראיה ממילתא דאורייתא וא"ת מה שיץ טעם פסול אזיר הגט לפסול אזיר סוכה וי"ל ^(א) ה"ק מלאהו בקרובים כשר ואע"ג דאזיר פסול אין לגזור מילוי קרובים אטו אזיר שהרי אזיר פסול בשלשה ופסול לא פוסל אלא בארבעה אבל בשלשה לא פסלי ולא גזרינן אטו שלשה דאזיר פסול ועוד י"ל דלא מייתי ראיה מגט קרח דלא גזרינן השלמת קרובים אטו אזיר משום דהתם דין הוא דלא גזרינן דטעמא דאזיר ^(ב) פסול לא היו אלא משום דקשריו מרובין מעדין^ב ולא משום שיוכל לזייף אפי' איכא ארבעה שיטין חלקים צין עדים לעדים כשר בטיטו בעלמא דמו ליכא למיחש לזיוף ולא אמר סהדי אטיטו חתימו כיון שאין השטר מנצ' שהעדים חתומין ^(ג) כדאמר' במשנה ולכן לא גזרי קרובים אטו אזיר שני שיטין דאפילו יש צו אזיר בטיטוא בעלמא סגי אבל הכא דטיטוא לא מהני מידי לפי שהעדים מצד השטר כתובים ואי טיטו ליה אמרי אטיטוא חתימי ולכן נגזור מילוי קרובים אטו אזיר משום דבאזיר אין לו תקנה ולהכי מייתי ראיה מסוכה שאזיר פוסל צה ואין לו תקנה ופסול כשר ולא פסלינן ליה אטו אזיר: **שְׁהָרִי** איירי **פובס** בשלשה. לא מיירי בסוכה גדולה ^(ד) שמשיר שיעור סוכה ושלש דפנות לכל זד דאותה למה תהיה פסולה וגם לא איירי לישב תחת האזיר דא"כ מאי איריא שלשה אפילו פחות נמי אמר במסכת סוכה (דף יט.) שאין יגשים תחתיו אלא הכי פירושא סוכה גדולה ויש לה שלשה דפנות ויש לה אזיר שלשה לכל אורך הסוכה פסולה שאזיר שלשה מפסיק ועתה אין שאר צו כי אם שני דפנות לכל זד וסבך פסול לא היו הפסק כי אם בארבעה טפחים אי נמי כגון שיש לה לסוכה ארבעה דפנות והיא אינה גדולה כל כך שישאר הכשר סוכה מכל זדי האזיר: **נמצא אחד בזהם בו'**. יש תימה מהא דאמר הכא נמצא אחד מהן קרוב או פסול כשר ולר"ע קרוב מיהא כשר וצין בתחלה וצין בצוק צין בצאמנע כשר מדלא קציע ליה מקום ופאילו לר"ח דגרס בראשונה לאו לאפוקי בצוק דכ"ש הוא היכא שאין קרוב פסול דכשר והכי נמי דגט קרח לר"ע קרוב כשר וצפי"ק דמכות (דף ה:) אמר ר' אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב לאו פסול עדותן בטלה וי"ל דהתם מיירי בעדים בעל פה והיכא דלאסהדי דתו עדותן בטלה דשילינן להו אי לאסהדי אמו אי למיחזי אמו דרב נחמן פסיק התם הלכה כדבי אבל הכא לאו לאסהדי חתימי אלא למילוי והיכא שחתומין בצאמנע או בצוק אמרינן משום תנאי חתימי ולאו לאסהדי קאמו וכמו כן גצי גט קרח לא חתימי אלא להשלים הקרח שהא עדים כמו הקשרים ואע"פ דלעדות אחר על פה שילינן אי למיחזי אמו אי לאסהדי אמו היינו משום שלא נחקרה עדותן בצ"ד אבל בשטר א"צ לחקור אמאי חתימי דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עמותן בצ"ד דמי כאילו נחקר לשמילוי או לתנאי חתמו ורב יהודאי פסק על שטר שיש צו ה' עדים או יותר ונמצא אחד מהן קרוב או פסול בתחלה

גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא

אלא מהא ליכא למשמע מינה. חדא דוקא או סיפא או רישא ותנא הא אטו הא: **פחות מין כשר**. דהיינו שיטה ומחצה: הכי גרסינן בפירוש רבינו חננאל היו ארבעה או חמשה עדים חתומים על השטר ^(א) ונמצא שנים הראשונים קרובים או פסולים תתקיים עדות בשאר מסייע ליה לחזקיה דאמר מילאהו בקרובים כשר. פירוש אם היה צין הכתב לעדים חלק כשיעור שני שיטין ומילא מקום החלק בקרובים השטר הוא כשר ומקיימין אותו משאר העדים שצו. ולא נמצאו דברי חזקיה בפירוש בגמרא וי"ל בגט קרח מדבר חזקיה ונראין דברי חזקיה דכדרי ר' עקיבא דתנן במסכת גיטין (דף פא:) גט קרח הכל משלימין עליו דכדרי צן נגס ר"ע אומר אין משלימין אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר כך פירש רבינו חננאל. ולי נראה לשון הראשון שסוף הברייתא דקתני היו עליו ארבעה או חמשה כו' ודאי מעין תחלתה מיירי במילוי שני שיטין הפוסלים את השטר דקתני רישא וצא לומר שמילוי קרובים מכשירו והיינו דקאמר מסייע ליה לחזקיה דאריי נמי במילוי שני שיטין של חלק דאי ברייתא בעלמא מיירי צלא מילוי שני שיטין ולאורוי דין עדים פסולים שיתקיים העדות בשאר ליתנייה במסכת מכות (דף יא.) גצי היהא פלוגתא דרבי ורבי יוסי (הגלילי) דפליגי התם בדניי ממונות אם תתקיים העדות בשאר אם לאו וחזקיה נמי אם בגט קרח מיירי מה לריך סיוע מן הברייתא ממתני' דגיטין דצן נגס ור"ע יכול לסייעו ומו חזקיה מתני' דגיטין אתא לאשמועינן בתמיה: **ואל סתמא**. מזה החלוק כי בהיותו חלק השטר פסול ואם מילאו בפסולין לעדות כשר: **שהרי סוכה**. בהיות צה אזיר שלשה טפחים פסולה ואם מילאו בסבך פסול כגון דצבר המקבל טומאה הוכשרה הסוכה שאין סבך פסול פוסל אלא בארבעה טפחים. ורב יהודאי גאון נמי מוקי לה להא דחזקיה בהלכות עדות שלו כגון דהוה קרוב חמים ברישא כי היכי דלא תקשי אדרב נחמן דאמר במסכת מכות [ו.] אפילו דיניי ממונות נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה דהיכא דחתם קרוב ברישא מוכחא מילתא דלכבוד עמיד ולא לעדות חתמיה וצאה כ"ע מדור והכי מניא בתוספתא (גיטין פ"ז ה"י) שטר שחתמו עליו חמשה ונמצאו שלשה הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר: הן

^(א) אבל ברייתא סבר' כגון נגס דמכשר בגט קרח להשלים אפילו עבד וסבר כחזקיה בחדא בקרוב ונראה לר"י דאין הלכה נחזקיה דסבר כר' עקיבא אלא כגון נגס דמכשיר אפילו פסול דאמר' התם כי אתא לקמיה דר' אמי אמר לא והשלים עליו עבד מן השוק והיהא דר' אמי עיקר טפי דקבע גצי פלוגתא ^(א) אבל היהא דחזקיה לא הוצאה לשם ועוד דסתמא דגמרא כגון נגס דאמר' בהמציא תניין (שם דף יח: ושם) אי חמים בתחלה קרוב או פסול ^(ב) ומוכח התם דלכולי עלמא כשחותם בתחלה פסול משום תנא^א כשר אי לא אמי לאחילופי בקיום שטרות בעלמא ועוד דשמא חזקיה נמי אית ליה דצן נגס והא דאמר מלאהו בקרובים ולא קאמר בפסולים דלדברי הכל צבי האי גווינא כשר: (הג"ה. שיטה ומחצה. נראה ליישב כגון שחתומים עדים בצאמנע שיטה ומספקא ליה שמא יכתוב מה שירצה בחצי ^(א) השלמה. ע"כ הג"ה):

פחות מבאן בשר. בתוספתא^(א) מסיים כאן וכמה יהיו העדים רחוקים מן הכתב ויהיה כשר כדי שיהיו נקראים עמו דברי רבי רשב"ג. אומר מלך שיטה אחת ר' דוסתאי דברי ינאי אומר מלך חתימת שני עדים שטר שחתום עליו [ה' עדים] וממצאו ג' הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר ונראה לר"מ ולר"ת דמן הלך מיירי: **ואלא** תתמיה שהרי איירי **פובס** בשלשה. וא"ת אמאי לא מייתי ראיה מגט קרתי^(א) שאזיר פוסל וקרוב משלים וי"ל משום דההיא גופא תקנתא דרבנן היא והיא גופא צריכה ראיה ממילתא דאורייתא וא"ת מה שיץ טעם פסול אזיר הגט לפסול אזיר סוכה וי"ל ^(א) ה"ק מלאהו בקרובים כשר ואע"ג דאזיר פסול אין לגזור מילוי קרובים אטו אזיר שהרי אזיר פסול בשלשה ופסול לא פוסל אלא בארבעה אבל בשלשה לא פסלי ולא גזרינן אטו שלשה דאזיר פסול ועוד י"ל דלא מייתי ראיה מגט קרח דלא גזרינן השלמת קרובים אטו אזיר משום דהתם דין הוא דלא גזרינן דטעמא דאזיר ^(ב) פסול לא היו אלא משום דקשריו מרובין מעדין^ב ולא משום שיוכל לזייף אפי' איכא ארבעה שיטין חלקים צין עדים לעדים כשר בטיטו בעלמא דמו ליכא למיחש לזיוף ולא אמר סהדי אטיטו חתימו כיון שאין השטר מנצ' שהעדים חתומין ^(ג) כדאמר' במשנה ולכן לא גזרי קרובים אטו אזיר שני שיטין דאפילו יש צו אזיר בטיטוא בעלמא סגי אבל הכא דטיטוא לא מהני מידי לפי שהעדים מצד השטר כתובים ואי טיטו ליה אמרי אטיטוא חתימי ולכן נגזור מילוי קרובים אטו אזיר משום דבאזיר אין לו תקנה ולהכי מייתי ראיה מסוכה שאזיר פוסל צה ואין לו תקנה ופסול כשר ולא פסלינן ליה אטו אזיר: **שְׁהָרִי** איירי **פובס** בשלשה. לא מיירי בסוכה גדולה ^(ד) שמשיר שיעור סוכה ושלש דפנות לכל זד דאותה למה תהיה פסולה וגם לא איירי לישב תחת האזיר דא"כ מאי איריא שלשה אפילו פחות נמי אמר במסכת סוכה (דף יט.) שאין יגשים תחתיו אלא הכי פירושא סוכה גדולה ויש לה שלשה דפנות ויש לה אזיר שלשה לכל אורך הסוכה פסולה שאזיר שלשה מפסיק ועתה אין שאר צו כי אם שני דפנות לכל זד וסבך פסול לא היו הפסק כי אם בארבעה טפחים אי נמי כגון שיש לה לסוכה ארבעה דפנות והיא אינה גדולה כל כך שישאר הכשר סוכה מכל זדי האזיר: **נמצא אחד בזהם בו'**. יש תימה מהא דאמר הכא נמצא אחד מהן קרוב או פסול כשר ולר"ע קרוב מיהא כשר וצין בתחלה וצין בצוק צין בצאמנע כשר מדלא קציע ליה מקום ופאילו לר"ח דגרס בראשונה לאו לאפוקי בצוק דכ"ש הוא היכא שאין קרוב פסול דכשר והכי נמי דגט קרח לר"ע קרוב כשר וצפי"ק דמכות (דף ה:) אמר ר' אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב לאו פסול עדותן בטלה וי"ל דהתם מיירי בעדים בעל פה והיכא דלאסהדי דתו עדותן בטלה דשילינן להו אי לאסהדי אמו אי למיחזי אמו דרב נחמן פסיק התם הלכה כדבי אבל הכא לאו לאסהדי חתימי אלא למילוי והיכא שחתומין בצאמנע או בצוק אמרינן משום תנאי חתימי ולאו לאסהדי קאמו וכמו כן גצי גט קרח לא חתימי אלא להשלים הקרח שהא עדים כמו הקשרים ואע"פ דלעדות אחר על פה שילינן אי למיחזי אמו אי לאסהדי אמו היינו משום שלא נחקרה עדותן בצ"ד אבל בשטר א"צ לחקור אמאי חתימי דעדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עמותן בצ"ד דמי כאילו נחקר לשמילוי או לתנאי חתמו ורב יהודאי פסק על שטר שיש צו ה' עדים או יותר ונמצא אחד מהן קרוב או פסול בתחלה

מסורת הש"ס

א) [גרכות כה. וש"נ],
ב) [תוספתא גיטין פ"ו],
ג) [תוספתא שם],
ד) [גיטין פ"ו],
ה) [סוכה י"א],
ו) רש"א ד"מ,
ז) רש"א ד"מ,
ח) [דגיטין פ"ו],
ט) [גיטין פא:].

הגהות הב"ח

א) גמ' שני שיטין מן הכתב פסול הא שיטה: (ב) רשב"ם ד"ה הכי גרי וסי' ונמצאו שנים: (ג) תוס' ד"ה איבעא לכו וסי' היכא דמסיים השטר בצאמנע השיטה והניחו העדים אותה חצי: (ד) בא"ד והניחו השיטה שלימה וחתמו כלמנע: (ה) בא"ד מיהו נראה דהא גמי פשיטא דכשר דהא דאין למדין משיטה: (ו) בא"ד והרחיק שיטה אחת דמיירי בעובי קא מביכיע ליה גמי בהרחיק שיטה ומחצה בעובי כזה מכו וסי' או דלמא דתקף יכנוי: (ז) ד"ה אלא וסי' כשיתא אתם דכשר דמי כ"ל ומינא דקאמר ממוס' דמפולג שני שיטין פסול: (ח) בא"ד שגורם בכנייתא וגמצאו שנים הראשונים קרובים או פסולים מסייע ליה: (י) בא"ד כשנמצאו הקרובים צוק עדים כשרים אלא נמצאו למעלה: (יב) בא"ד וקאמר סתמא דיו ארבעה או חמשה ונמצאו קרובים או וסי' ש"מ אי חמים קרוב בין בתחלה בין באמנע וסי' קבע ליה מקום: (יג) בא"ד גמי פולגא דר"ע וכן גנס אבל הוחזק דחוקי: (יד) בא"ד קרוב או פסול אמרי לה פסול ואמרי לה כשר וסודי התם דלכ"ע וסי' אי לא דאמי לאחילופי בקיום שטרות דעלמא: (טו) בא"ד מה שירצה חתני השיטה עד כאן הג"ה: (טז) ד"ה ולא תתמה וסי' וי"ל דהכי קאמר וסי' שהרי אזיר פוסל בשלשה ופסול לא פוסל אלא בארבעה אבל בשלשה לא פסל ולא גזרינן פסול אטו שלשה דאזיר ועוד י"ל לומר כ"ל: (יז) בא"ד דטעמא דאזיר פוסל לא היו וסי' דאפילו איכא: (יח) בא"ד שהעדים חתומים כדפי' במשנה: (יט) ד"ה שהרי וסי' בסוכה גדולה שיש לה ד' דפנות שמשיר שיעור סוכה:

רבינו גרשום

פחות מבאן כשר. אלאא שיטה ומחצה כשר: מלאהו. אותן ב' שיטין שהרחיק העדים מן הכתב אם מילא אותן בקרובין כשר. אע"ג דאי לא הוה כתב בהו פסול להיכא דמילאהו בקרובין שהן פסולין לעדות אפי' דמיינן כמאן דליתנהו אפי' הכי כשר: ואל תתמה. על דבר זה שהרי אזיר סוכה פוסל לסוכה בג' טפחים: סבך פסול. שסיככה בשפרדיו או ברבר המקבל טומאה פוסל ב' טפחים דאי איכא ד' טפחים מסבך פסול פסולה ואי ליכא אלא שיעור ג' טפחים מן סבך פסול כשר אע"ג דאי היו אזיר ג' טפחים היה פסול לא אמרינן סבך פסול כמאן דליתא אלא סבך פסול בג' טפחים דבר הפסול אם היה אזיר הכא נמי קרובין אע"ג דבמאן דליתנהו